

ДОГОВОР
уступки права требования 05/08/2024/УПТ-5

Город Пермь

5 августа 2024 года

ООО "ТАКСОПАРК 59" в лице Генерального директора Караваева Михаила Сергеевича действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и ООО "Консалт Плюс" в лице Генерального директора Барановой Ирины Ивановны, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 382-390, 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

- 1.1. Цедент уступает Цессионарию, а Цессионарий приобретает принадлежащее Цеденту право требования получения денежных средств (имущественных прав) к Колесову Николаю Николаевичу 04.05.1955 года рождения (паспорт 5700 № 450393 выдан неизвестно, ИНН неизвестно, СНИЛС неизвестно, адрес регистрации 614065, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 17/5, кв. 199, место рождения неизвестно) именуемый(ая) в дальнейшем Должник. Основание возникновения уступаемого права требования: Ущерб, причиненный транспортному средству Lada Granta 2190 государственный номер Р633ВК159 в результате Дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 18.09.2023 по адресу: г. Пермь, ул. Н.Островского, д. 107.
- 1.2. Сумма уступаемого права требования, в соответствии с п 1.1. настоящего Договора, составляет 57 728 руб. 67 коп.
- 1.3. Право требования к Должнику уступается в объеме, существующем на момент заключения настоящего договора.
- 1.4. Цедент гарантирует Цессионарию действительность и наличие всех Требований, которые он уступает в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 1.5. В соответствии с условиями Основного обязательства согласие Должника на уступку требования не требуется.
- 1.6. Взыскание денежных средств Цессионарием планируется производить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Сумма и условия оплаты Договора

- 2.1. Цена уступки требования составляет 50 % (пятьдесят процентов) от суммы денежных средств, полученных Цессионарием от Должника, полностью или частично.
- 2.2. Цессионарий обязуется оплатить Цеденту уступку требования в размере, установленном пунктом 2.1. Договора, в течение 5 рабочих дней с момента получения Цессионарием от Должника денежных средств. В случае, если Должник будет возвращать денежные средства не единовременно, то Цессионарий, в сроки, закрепленные настоящим пунктом, обязуется перечислять Цеденту 50% от каждой суммы, полученной от Должника.
- 2.3. Обязанность Цессионария по уплате Договорной суммы считается исполненной с даты поступления денежных средств на счет Цедента.

3. Права, обязанности и ответственность сторон

- 3.1. Цедент настоящим подтверждает:
 - 3.1.1. Действительность и наличие всех прав, которые он уступает в соответствии с условиями настоящего Договора.
 - 3.1.2. Свое полное право на распоряжение правом требования к Должнику на условиях настоящего Договора и в соответствии с учредительными документами Цедента.
 - 3.1.3. Что уступаемое право требования свободно от каких-либо обязательств как со стороны самого Цедента, так и со стороны третьих лиц, в залоге, под арестом, запрещением не находится.

3.2. Цессионарий настоящим подтверждает:

3.2.1. Свою платежеспособность и своевременное исполнение всех своих обязательств по настоящему Договору, в том числе обязательство по своевременной оплате стоимости приобретаемого права требования.

3.2.2. Свое полное право на приобретение права требования на условиях настоящего Договора.

3.3. Цедент обязуется:

3.3.1. Уступить Цессионарию право требования в размере 57 728 руб. 67 коп., на условиях настоящего Договора.

3.3.2. Передать Цессионарию по акту приема-передачи не позднее 1 (одного) дня с момента заключения настоящего Договора оригиналы документов, удостоверяющих право требования, а именно:

Копия свидетельства ТС;

Копия страхового полиса ТТТ0308077076;

Копия Приложения к постановлению об Административном правонарушении 18810059220004696983;

Копия Акта осмотра ТС от страховой ПР13614989 от 19.09.2023;

Документы подтверждающие страховую выплату;

Заказ-наряд 7253 от 23.10.2023;

Приходный кассовый ордер 7253/1 от 23.10.2023;

Приходный кассовый ордер 7253/2 от 24.10.2023;

И сообщить сведения, имеющие значения для осуществления требования.

3.3.3. Сообщить Цессионарию при передаче документов в соответствии подпунктом 3.3.2. настоящего Договора сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав и выполнения своих обязательств.

3.3.4. В случае, если после заключения настоящего Договора и перехода права требования к Цессионарию Должник произведет полное или частичное погашение долга Цеденту, последний обязуется перечислить полученные денежные средства Цессионарию в пропорции, закрепленной в п. 2.1. настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.

3.4. Цессионарий обязуется:

3.4.1. Рассчитаться с Цедентом за уступленное право требования в полном объеме путем перечисления денежных средств по реквизитам Цедента, либо путем передачи наличных денежных средств, о чем должна быть составлена соответствующая расписка. В случае неисполнения данного обязательства Цедент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, путем направления соответствующего уведомления в адрес Цессионария.

3.4.2. Цедент уполномочивает Цессионария уведомить Должника о состоявшейся уступке права требования, при этом Цессионарий самостоятельно несет все риски, связанные с несвоевременным исполнением данного обязательства.

4. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим Договором документов и сведений.

4.3. Цедент отвечает перед Цессионарием за недействительность переданных по настоящему Договору Требований.

4.4. Если передаваемое Цессионарию требование окажется недействительным, Цессионарий вправе потребовать от Цедента возврата всего переданного по Договору, а также возмещения причиненных убытков.

4.5. Цедент отвечает перед Цессионарием за недействительность переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение этого требования Должником, его участниками и руководителями, за

исключением случая, когда Цедент принял на себя поручительство за Должника перед Цессионарием.

4.6. За несвоевременное внесение Договорной суммы Цессионарий выплачивает Цеденту по его письменному требованию неустойку в размере 0,2 % от суммы денежных средств, поступивших от Должника на расчетный счет Цессионария, но не перечисленной Цеденту, в соответствии с условиями настоящего договора, за каждый день просрочки.

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

4.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

4.9. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

4.10. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

4.11. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

5. Расторжение договора

5.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;
- если будет доказано, что Должник не в состоянии оплатить задолженность по уступленному договору;
- по иным основаниям, предусмотренным законом или договором.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. Срок ответа на претензию 10 рабочих дней с момента ее получения, но в любом случае не более 30 (тридцати) дней с момента ее направления.

6.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров они передаются на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Настоящий Договор содержит исчерпывающий перечень договоренностей Сторон относительно существующих и иных его условий, подразумеваемых Сторонами как необходимые. С момента его подписания Сторонами все ранее существующие договоренности по этому вопросу теряют силу.

7.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах по одному экземпляру с каждой из Сторон.

7.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов и адресов.

7.5. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя договорных обязательств.

7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

7.6. Договор, приложения, дополнения и изменения к нему, и другие документы, оформляемые в рамках исполнения настоящего Договора, подписанные уполномоченным лицом соответствующей Стороны могут быть переданы противоположной Стороне посредством электронной (электронная почта) связи, по адресам электронной почты, указанным в настоящем пункте, Стороны обязуются

уведомлять друг друга об изменении указанных адресов электронной почты и телефонов, а также лиц, уполномоченных принимать сообщения в срок не позднее 5 (пять) календарных дней с момента таких изменений. Для целей настоящего пункта Стороны используют сведения (адреса электронной почты и т.д.) указанные в настоящем пункте Договора, если иное не установлено настоящим Договором в отношении отдельных видов документов.

При подписании документов, направляемых противоположной Стороне посредством факсимильной, электронной связи, Стороны допускают, в соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ, факсимильное воспроизведение подписей («факсимиле») уполномоченных на заключение сделок лиц с помощью средств механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае расхождения содержания документа, переданного по факсимильной, электронной связи и оригинала документа, подписанного обеими Сторонами, приоритетом пользуется содержание оригинала документа.

7.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Акт приема-передачи документации, удостоверяющей права требования долга с должника, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Цедент ООО "ТАКСОПАРК 59" ИНН/КПП 5903153656/5903153656 ОГРН 1225900012601 Зарегистрирован: 614000, г Пермь, тер. Гск 123 Кронштадтская, г-ж 81 Почтовый адрес: 614000, г Пермь, тер. Гск 123 Кронштадтская, г-ж 81 Тел. 8(342)204-71-73 E-mail: Karawaew24@bk.ru Р/с 40702810110001568958 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" К/с 30101810145250000974 БИК 044525974	Цессионарий ООО "Консалт Плюс" ИНН/КПП 5904407494/590401001 ОГРН 1235900016538 Зарегистрирован: 614016, г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 12, офис 301 Почтовый адрес: 614016, г. Пермь, А/Я 17 Тел. 89523218911 E-mail: oookonsaltplus@yandex.ru Р/с 40702810920000036920 ООО "Банк Точка" К/с 30101810745374525104 БИК 044525104
Генеральный директор  М. С. Караваев	Генеральный директор  И. И. Баранова